

Procedura in materia di Gestione dei Marchi d'Impresa e Nomi a Dominio internet del Gruppo FS Italiane

Tipologia documento:
Linee Guida e Procedura

ID: n° 64_v.01

Ambito di applicazione:
Gruppo

Processo:
Comunicazione &
Immagine

Data: 21/03/2024



INDICE

SUMMARY	4
AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI RECEPIMENTO	5
PROCESSO	6
DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	143
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	144
ALLEGATO "RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI"	155

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex d.lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anti-corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☐ AC

¹ Ove adottato dalla Società. Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione “Anti-Bribery&Corruption management system” (DdG n. 247 P/AD del 23/02/2018 e corrispondenti documenti societari). Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

OGGETTO

Il presente documento disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità per assicurare la corretta gestione dei marchi d'impresa, nonché dei domini Internet appartenenti al Gruppo FS Italiane.

SINTESI DEL PROCESSO

GESTIONE MARCHI



Le Strutture aziendali/Società del Gruppo manifestano l'esigenza di creare/modificare un marchio alla funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA. Questa può a sua volta manifestare la medesima esigenza. Per marchi di Società/prodotti esteri, il **Responsabile International** di FS SpA verifica la coerenza rispetto alla strategia internazionale. Le strutture aziendali/Società del Gruppo proponenti uno specifico marchio verificano il preuso da parte di terzi. La **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA valuta la coerenza strategica per il Gruppo. Il **Responsabile Communication** di FS SpA approva marchi istituzionali/prodotto ritenuti di rilievo strategico. La **funzione legale marchi** di FS SpA effettua le ricerche di similitudine/anteriorità e deposita la domanda di registrazione.

La **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA identifica la lista dei Marchi ritenuti di rilievo strategico da sottoporre a sorveglianza.

La **funzione legale marchi** di FS SpA assicura l'attività di sorveglianza diretta a verificare depositi di domande di registrazione da parte di terze parti di marchi identici o simili a quelli sorvegliati del Gruppo.

Sulla base dell'attività di sorveglianza, le **funzioni legale marchi** e la **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA, condividono le azioni da porre in essere a tutela del marchio.

Le funzioni advertising, brand & digital communication di FS SpA, pianificazione e controllo, legale marchi e fiscale di FS SpA e il referente di gestione contrattuale mediante specifici confronti, definiscono per il relativo ambito di competenza il contratto e il relativo eventuale pricing per i marchi concessi in licenza d'uso alle Società del Gruppo. Il Referente della gestione contrattuale, in ambito Communication, invia il contratto alla Società del Gruppo interessata e assicura la gestione operativa del contratto.

NOMI A DOMINIO INTERNET



Le Strutture aziendali/Società del Gruppo manifestano l'esigenza di registrare un nuovo Dominio Internet aziendale alla **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA. Quest'ultima può a sua volta rilevare l'esigenza di registrare un nuovo Dominio Internet aziendale. Per Società controllate estere, il **Responsabile International** di FS SpA effettua la verifica di coerenza rispetto alla strategia internazionale. La **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA effettua una verifica di coerenza. La **funzione infrastrutture** di FSTechnology effettua verifiche operative, procede alla registrazione e aggiorna il Registro Domini di Gruppo.

La **funzione infrastrutture** di FSTechnology comunica mensilmente il portafoglio aggiornato dei Domini Internet del Gruppo alla **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA che individua eventuali Domini Internet da sottoporre a sorveglianza e inoltra la lista alla **funzione legale marchi** di FS SpA che assicura le attività di sorveglianza. Sulla base dell'attività di sorveglianza, le **funzioni legale marchi, advertising, brand & digital communication** di FS SpA condividono le azioni da porre in essere a tutela del Dominio.

La **funzione infrastrutture** di FSTechnology procede al rinnovo del Dominio alla scadenza, salva comunicazione di cessazione da parte della **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA.

La **funzione infrastrutture** di FSTechnology espleta le attività di cessazione e invia il Registro Domini di Gruppo aggiornato alla Società interessata e alle **funzioni legale marchi e advertising, brand & digital communication** di FS SpA.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane, sia italiane che estere (di seguito, “Società del Gruppo”)

- ☒ Gruppo
- ☐ Polo *(specificare quale/i)*
- ☐ Capogruppo di Settore *(tutte o specificare quale/i)*
- ☐ Intersocietario *(da precisare – ad es Holding e una Società non operante nei Poli)*
- ☐ Societario

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo.²

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Le Capogruppo di Settore, le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e, successivamente all'atto di recepimento di Polo, le Società del Polo emettono nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza un documento normativo che definisca e disciplini il loro processo interno coerentemente con le linee guida definite e ad integrazione delle attività definite nel presente documento, anche al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Società del Polo, nel caso in cui siano sub-holding, possono prevedere differenti modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate rispetto a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.



- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con adeguamento

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

GESTIONE MARCHI

DEFINIZIONE, REGISTRAZIONE E RINNOVO DEL MARCHIO



Le Strutture aziendali/Società del Gruppo manifestano l'esigenza di creare/modificare un marchio alla funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA, dettagliando, in particolare le esigenze, ivi comprese quelle di business, e le classi ed i paesi di riferimento per la registrazione del marchio.³ La funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA può a sua volta rilevare l'esigenza di creare/modificare marchi.

Si precisa che nel caso di esigenze di creare/modificare marchi relativi a Società controllate estere/prodotti esteri, la richiesta è inviata al Responsabile International di FS SpA che effettua la verifica di coerenza rispetto alla strategia internazionale e la inoltra con il proprio parere alla funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA.

Qualora le strutture aziendali/Società del Gruppo propongano uno specifico marchio (nominativo e/o figurativo), le medesime dovranno verificare il preuso da parte di terzi del marchio proposto (c.d. "marchio di fatto"), comunicando i relativi esiti alla funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA.

La funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA, analizza la richiesta ed effettua una valutazione di coerenza strategica per il Gruppo, e procede al coinvolgimento del Responsabile Communication di FS SpA per la sua approvazione nel caso di marchi istituzionali e di prodotto ritenuti di rilievo strategico.

In caso di valutazione positiva, la funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA, per quanto di competenza e anche sulla base delle necessità di business della Società richiedente, definisce e approva il naming del marchio e le caratteristiche grafiche del logo proposte dalla Società

La funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA, coinvolge la funzione legale marchi di FS SpA⁴, per individuare le classi merceologiche specifiche dei singoli prodotti/servizi e Stati dove procedere alla registrazione, che vengono poi approvati dalla struttura aziendale/Società del Gruppo interessata, nonché la funzione legale international di FS SpA per i marchi relativi alle Società controllate estere/prodotti esteri⁵.

Prima della registrazione è necessario procedere con le ricerche di similitudine/anteriorità presso i pubblici registri. A tal fine la funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA chiede alla funzione legale marchi di FS SpA di procedere con le ricerche, per le quali quest'ultima si avvale del

³ La Capogruppo di Settore, in coerenza con il Regolamento di Polo, potrà valutare l'inserimento di ulteriori specifiche di processo in ambito tecnico-operativo

⁴ La funzione legale marchi di FS SpA può, in questa fase del processo e nelle successive, ricorrere al supporto di un fornitore esterno specializzato. Si precisa che nelle fasi di registrazione dei marchi così come in quelle di sorveglianza e tutela, il fornitore esterno deve essere abilitato all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale. Sulla base delle procure conferite, lo stesso è procuratore della Società del Gruppo proprietaria del marchio e quindi referente dell'ufficio di registrazione competente per qualsiasi comunicazione relativa al marchio.

⁵ La funzione legale international di FS SpA assicura il ruolo di interfaccia e il supporto legale verso le Società controllate estere in tutte le fasi in cui le stesse sono coinvolte per attività valutative/approvvative della presente procedura.

soggetto esterno specializzato.

I risultati delle ricerche di anteriorità/similitudine vengono condivise dalla **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** con la struttura aziendale/Società del Gruppo richiedente e/o interessata, al fine di:

- apportare eventuali modifiche al marchio, effettuando eventualmente nuove ricerche, secondo l'iter procedurale sopra descritto;
- proseguire con l'approvazione del marchio e conseguente iter di registrazione.

La **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** si attiva quindi per la registrazione del marchio con la **funzione legale marchi di FS SpA** che procede al deposito della relativa domanda presso il competente ufficio pubblico per la registrazione. La **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** definisce ed attribuisce la titolarità del marchio (FS o Società del Gruppo) a seconda della rilevanza strategica del marchio stesso.

In caso di opposizione di terzi alla registrazione del marchio, la **funzione legale marchi di FS SpA** segue il procedimento di opposizione, coinvolgendo la **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA**, e, ove necessario, tramite quest'ultima, anche le strutture aziendali/Società del Gruppo interessate, per raccogliere la documentazione e/o effettuare le attività necessarie alla tutela del marchio e per valutare eventuali proposte di accordo di coesistenza.

In caso di esito positivo dell'iter di registrazione, la **funzione legale marchi di FS SpA** ne dà comunicazione alla **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** e invia gli attestati di deposito e di registrazione alla predetta **funzione** per la relativa tenuta e archiviazione e, la **funzione advertising e brand di FS SpA** ne inoltra una copia alla Società del Gruppo interessata.

In caso di esito negativo o parziale⁶ della registrazione la **funzione legale marchi di FS SpA** ne dà comunicazione, unitamente ad eventuali osservazioni, alla **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA**, la quale informa la struttura aziendale/Società del Gruppo richiedente, per le valutazioni conseguenti e l'eventuale riavvio del processo.

Rinnovo del marchio

Il marchio può essere rinnovato alla scadenza (generalmente ogni dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, salvo diversamente specificato in fase di registrazione).

La **funzione legale marchi di FS SpA** monitora le scadenze e attiva la **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** e, tramite quest'ultima, la struttura aziendale/Società interessata, per la valutazione di opportunità di rinnovo.

⁶ L'accettazione della domanda di registrazione può essere limitata solo ad alcuni prodotti/servizi per cui il marchio è registrabile limitatamente a determinate categorie merceologiche.

SORVEGLIANZA



Con cadenza annuale, la **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA identifica la lista dei Marchi ritenuti di rilievo strategico da sottoporre a sorveglianza e la comunica alla **funzione legale marchi** di FS SpA per l'attivazione della sorveglianza, anche con indicazione delle classi merceologiche e dei territori sui quali svolgere la sorveglianza.

La **funzione legale marchi** di FS SpA assicura la relativa attività di sorveglianza diretta a verificare depositi di domande di registrazione da parte di terze parti di marchi identici o simili a quelli sorvegliati del Gruppo. Gli esiti dell'attività di sorveglianza vengono inviati alla **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA, che in accordo con la **funzione legale marchi** di FS SpA decide se procedere con le azioni a tutela, dandone comunicazione alle strutture aziendali e di Gruppo interessate, nonché la **funzione legale international** di FS SpA per i marchi relativi alle Società controllate estere/prodotti esteri.

AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO



Sulla base dell'attività di sorveglianza, le **funzioni legale marchi** e **advertising, brand & digital communication** di FS SpA, condividono le azioni da porre in essere a tutela del marchio. In particolare, è possibile:

- procedere preventivamente con la **tutela stragiudiziale**⁷. In tal caso la **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA e/o struttura aziendale/Società del Gruppo interessata, nonché la **funzione legale international** di FS SpA per i marchi relativi alle Società controllate estere/prodotti esteri, forniscono, per quanto di competenza, i documenti necessari. La **funzione legale marchi** di FS SpA raccolta la documentazione procede, anche eventualmente con il supporto della **funzione legale** della Società interessata, alla redazione e all'invio della diffida verso la terza parte.
- procedere con la **procedura di opposizione alla registrazione** avanti all'ufficio pubblico competente.⁸ In tal caso, la **funzione advertising, brand & digital communication** di FS SpA per i marchi di proprietà di FS SpA o la Società del Gruppo interessata nonché la **funzione legale international** di FS SpA per i marchi relativi alle Società controllate estere/prodotti esteri,

⁷ L'azione di tutela stragiudiziale si concretizza con l'invio di una diffida alla terza parte che ha depositato la richiesta di registrazione del marchio lesivo dei diritti delle Società del Gruppo FS Italiane.

⁸ Si precisa che non tutti gli Stati prevedono una procedura di opposizione, pertanto, in dette ipotesi viene attuata la tutela prevista dallo Stato di riferimento.

forniscono, per quanto di competenza, i documenti necessari. La **funzione legale marchi di FS SpA** avvia il procedimento di opposizione.

È sempre possibile anche la **tutela giurisdizionale** del Marchio. In tal caso la competenza alla gestione del contenzioso è in capo alla **funzione legale** della Società del Gruppo proprietaria del marchio. La decisione relativa all'attivazione di un giudizio a tutela del marchio è assunta **congiuntamente dalla funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA** e dalla **funzione legale marchi di FS SpA** che coinvolge la Società del Gruppo interessata per l'attivazione del giudizio.

CONTRATTUALIZZAZIONE MARCHI



Verificata da parte del **Responsabile Communication di FS SpA**, d'intesa con il **Responsabile Legal Affairs di FS SpA**, l'esigenza con le Società del Gruppo interessate di concedere le licenze d'uso alle medesime Società per i marchi registrati, anche coinvolgendo le competenti strutture aziendali, in particolare la **funzione pianificazione e controllo di FS SpA** e la **funzione fiscale di FS SpA** per le valutazioni di competenza, il referente della gestione contrattuale, in ambito Communication, con in copia la **funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA**, invia il contratto standard con relativo eventuale pricing alla Società del Gruppo interessata per la relativa sottoscrizione, precedentemente verificato con la **funzione legale marchi di FS SpA** e la **funzione pianificazione e controllo di FS SpA**.

Sottoscritto il contratto da parte della Società interessata, il Referente della gestione contrattuale, assicura la gestione operativa del contratto e provvede ad emettere l'ordine di vendita sulla base del piano di fatturazione definito dandone comunicazione per conoscenza al **Credit Manager di FS SpA** che provvede alle attività di competenza con riguardo alla verifica sulla regolarità dei pagamenti.

La **funzione pianificazione e controllo di FS SpA** fornisce supporto:

- nelle attività di programmazione e monitoraggio economico fornendo gli elementi utili all'aggiornamento dei valori di royalties (ad esempio in linea con il fatturato di Società);
- nella verifica della corretta applicazione della metodologia di pricing⁹.

⁹ La metodologia di pricing da applicare è determinata sulla base di benchmark con aziende comparabili/attestazioni di soggetti terzi.

NOMI A DOMINIO INTERNET

INDIVIDUAZIONE NOMI A DOMINIO INTERNET E AGGIORNAMENTO REGISTRO



Le strutture aziendali/Società del Gruppo richiedenti¹⁰ manifestano alla [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA l'esigenza di registrare un nuovo Dominio Internet aziendale. La [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA può a sua volta rilevare l'esigenza di registrare un nuovo Dominio Internet.

Si precisa che nel caso di esigenze di registrare nuovi Domini Internet aziendali relativi a Società controllate estere, la richiesta è inviata al [Responsabile International](#) di FS SpA che effettua la verifica di coerenza rispetto alla strategia internazionale e la inoltra con il proprio parere alla [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA.

La [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA definisce ed attribuisce la titolarità del Dominio Internet (FS o Società del Gruppo) a seconda della rilevanza strategica del Dominio stesso. La [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA valuta la coerenza rispetto al nome della Società richiedente, al nome del prodotto o del progetto e la coerenza rispetto alla strategia di Comunicazione ed il connesso Piano di Comunicazione di Gruppo. In caso di esito negativo, la [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA richiede la modifica del nome a dominio Internet alle Strutture aziendali/Società del Gruppo richiedenti. In caso di valutazione positiva, la [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA richiede alla [funzione infrastrutture di FS Technology](#) di effettuare le opportune verifiche circa l'esistenza dei nomi a dominio Internet nel Portafoglio Domini Internet di Gruppo, o verificarne la disponibilità sul mercato, eventualmente avvalendosi di un fornitore esterno¹¹.

Se il nome a dominio Internet in oggetto risulta non disponibile, la [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA attiva la [funzione infrastrutture di FS Technology](#) per l'espletamento delle attività di verifica dell'acquistabilità e dell'eventuale negoziazione, attivando, in accordo con la [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA, la [funzione legale marchi](#) di FS SpA per la procedura di acquisto dello stesso; in caso contrario, il processo si conclude.

Nel caso in cui il nome a dominio Internet sia disponibile, la [funzione infrastrutture di FS Technology](#) provvede alla registrazione dello stesso condividendone l'esito con la [funzione advertising, brand & digital communication](#) di FS SpA, la [funzione legale marchi](#) di FS SpA e le strutture aziendali/Società del Gruppo coinvolte, e aggiorna il Registro Domini di Gruppo.

¹⁰ Con tale espressione ci si riferisce a tutte le Società del Gruppo FS Spa, ivi compreso FS S.p.A..

¹¹ La [funzione infrastrutture di FS Technology](#) valuta anche nelle successive fasi di processo l'opportunità di avvalersi del fornitore esterno specializzato.

SORVEGLIANZA



La [funzione infrastrutture di FSTechnology](#) comunica mensilmente il portafoglio aggiornato dei Domini Internet delle Società del Gruppo alla [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#) e alla [funzione legale marchi di FS SpA](#). La [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#) quindi, individua eventuali Domini Internet da sottoporre a sorveglianza, facendosi supportare, ove necessario, dalle strutture aziendali/Società del Gruppo interessate, e inoltra la lista alla [funzione legale marchi di FS SpA](#) che assicura le attività di sorveglianza presso i pubblici registri. Sulla base dell'attività di sorveglianza, le [funzioni legale marchi](#) e la [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#), condividono le azioni da porre in essere a tutela del Dominio Internet.

In particolare, è possibile:

- procedere preventivamente con la **tutela stragiudiziale**¹². In tal caso, la [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#) e/o struttura aziendale/Società del Gruppo interessata e la [funzione infrastrutture di FSTechnology](#) forniscono, per quanto di competenza, i documenti necessari. La [funzione legale marchi di FS SpA](#) raccolta la documentazione procede, anche eventualmente con il supporto della [funzione legale della Società interessata](#), alla redazione e all'invio della diffida verso la terza parte.
- procedere con la **procedura di riassegnazione**. In tal caso, la [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#) per i domini di proprietà di FS SpA e/o la Società interessata e la [funzione infrastrutture di FSTechnology](#), forniscono, per quanto di competenza, i documenti necessari. La [funzione legale marchi di FS SpA](#) raccolta la documentazione attiva la procedura.

I risultati dell'attività di riassegnazione sono condivisi con la [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#), la Società proprietaria del dominio e la [funzione infrastrutture di FSTechnology](#). Quest'ultima quindi, sulla base delle risultanze ottenute aggiorna il Registro Domini di Gruppo condividendolo con le funzioni sopracitate.

CESSAZIONE D'USO



La [funzione infrastrutture di FSTechnology](#) procede al rinnovo del Dominio alla scadenza, salva comunicazione di cessazione da parte della [funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA](#), sia per Domini della Holding che, su richiesta della Società interessata, per quelli delle Società del Gruppo.

La [funzione infrastrutture di FSTechnology](#) ricevuto dalla [funzione advertising, brand & digital](#)

¹² L'azione di tutela stragiudiziale si concretizza con l'invio di una diffida alla terza parte che ha depositato la richiesta di registrazione del marchio lesivo dei diritti delle Società del Gruppo FS Italiane.

communication di FS SpA, l'elenco dei Domini Internet da cessare, espleta le attività di cessazione e, successivamente, invia il Registro Domini di Gruppo aggiornato alla Società interessata e alle funzioni legale marchi di FS SpA e advertising, brand & digital communication di FS SpA.

Firmato
Luca Torchia

TERMINE	DESCRIZIONE
Marchi d'impresa	Sono tutti i segni, in particolare le parole, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, oppure i suoni, che servono a differenziare i prodotti o servizi da quelli dei concorrenti, e a formare e mantenere la clientela, consentendole di riconoscere e selezionare i prodotti, le merci o i servizi. Inoltre, il Marchio, oltre ad essere il segno distintivo dei prodotti o dei servizi delle società, può anche essere il segno di riconoscimento della singola società. Nel Gruppo FS Italiane i Marchi si distinguono in: ● Marchi Istituzionali: sono segni, di solito costituiti dalla denominazione della società del Gruppo abbinata al logo “FS” e all'<i>endowment</i> “Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” e “Ferrovie dello Stato Italiane Group” per le estere ● Marchi di prodotto: identificano un prodotto/servizio
Nomi a Dominio Internet	Rappresentano da un lato segno distintivo dell'attività di impresa e, dall'altro, un indirizzo telematico.

Riferimenti normativi interni

Il presente documento tiene conto della seguente normativa:

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Modello di *Compliance* del Gruppo FS Italiane
- *Policy* Anticorruzione
- *Framework* di *Data Protection*
- *Modello di Governance Risk*
- Regolamento per le attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane



ALLEGATO TECNICO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI”

ALLEGATO TECNICO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI” di FS SPA

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Responsabile Communication di FS SpA	21/03/24	Responsabile struttura COMMUNICATION a diretto riporto dell'AD – Chief Communication Officer	DOr n.22/AD del 05/06/2023
Funzione advertising, brand & digital communication di FS SpA	21/03/24	Struttura ADVERTISING, BRAND STRATEGY & DIGITAL COMMUNICATION in ambito COMMUNICATION	DOr n.45/COM-HR del 02/11/2023
Responsabile Legal Affairs di FS SpA	21/03/24	Responsabile struttura LEGAL AFFAIRS a diretto riporto dell'AD – Chief Legal Officer	DOr n.22/AD del 05/06/2023
Funzione legale marchi di FS SpA	21/03/24	Struttura CONTRACTING, COMMERCIAL & FINANCIAL LAW AFFAIRS in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr n.61/LEG-HR del 15/01/2024
Responsabile International di FS SpA	21/03/24	Responsabile struttura INTERNATIONAL & GROUP TRANSFORMATION a diretto riporto dell'AD – Chief International Officer	DOr n.22/AD del 05/06/2023
Funzione legale international di FS SpA	21/03/24	Struttura INTERNATIONAL LEGAL SERVICE in ambito INTERNATIONAL	DOr n.26/IGT-HR del 05/06/2023
Funzione pianificazione e controllo di FS SpA	21/03/24	Struttura PLANNING & CONTROL in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n.31/AFC-HR del 01/08/2023
Funzione fiscale di FS SpA	21/03/24	Struttura FISCALE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	DOr n.31/AFC-HR del 01/08/2023
Credit Manager di FS SpA	21/03/24	Struttura GESTIONE DEL CREDITO in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL/FINANCE & INVESTOR RELATIONS	DOr n.31/AFC-HR del 01/08/2023
Funzione infrastrutture di FS Technology	21/03/24	Struttura INFRASTRUTTURE in ambito INFRASTRUCTURE & SERVICE OPERATIONS di FS Technology	DOr n.48/AD del 06/02/2024 di FS Technology

Il presente Allegato tecnico “Riferimenti Organizzativi” sarà aggiornato, a firma del responsabile risorse umane e organizzazione di Società, senza necessità di rimettere il presente documento, in caso di modifiche organizzative che non abbiano impatti sul processo descritto e sulle connesse responsabilità delle strutture coinvolte, ma solo sul naming delle stesse o sulla loro collocazione organizzativa in ambito societario.



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Il presente documento aggiorna e sostituisce la Comunicazione Organizzativa di Gruppo n. 96/COM del 17 ottobre 2022.

VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
17/10/2022	<i>CO/G n. 96/COM del 17 ottobre 2022¹³</i>	Ultima emissione in coerenza con il precedente sistema normativo
01 del 21/03/2024	<i>GR_LG/P_Procedura in materia di Gestione dei Marchi d'Impresa e Nomi a Dominio internet del Gruppo FS Italiane_n. 64_v.01</i>	Prima emissione in coerenza con il nuovo sistema normativo Principali modifiche: - Allineamento alla Governance Communication in ambito marchi e domini e riferimento al Regolamento di Polo per eventuali aspetti di natura tecnico-operativi. - Previsione che il pricing per i marchi concessi in licenza d'uso alle Società del Gruppo possa essere eventuale. - Comunicazione del portafoglio domini da parte di FSTechnology verso Holding con cadenza mensile anziché semestrale.

¹³ Il naming e la numerazione dei documenti normativi sono stati modificati a seguito dell'emissione della *LG_P Redazione e diffusione della normativa aziendale*.